לקט הזרע קודם שנשרש

1) **<u>תלמוד בבלי מסכת שבת דף ג עמוד ב "אמר אביי: פשיטא לי" עד "לא קנסו שוגג אטו מזיד."</u>**

2) **<u>רש"ש מסכת שבת דף עג עמוד א</u>**

במשנה הזורע הן אף כ"ז שלא נשרש כמאן דשדי בכדא דמי. עי' (מנחות סט) מ"מ כיון דע"י זריעתו עתה ישרש אח"כ חייב כמו אופה וצולה דחייב אף על פי שנאפה ונצלה אח"כ מאליו (וע"ש סוף ד' נ"ו ונ"ז) והנה אם לקט הזרע קודם שנשרש נראה דפטור למפרע על מה שזרע כיון דלא נתקיימה מחשבתו וד"ז יש ללמוד מבעיא דרבב"א בריש מכילתין דאם רודהו קודם שנאפה פטור

3) **<u>שו"ת הלכות קטנות חלק ב סימן לו</u>**

אין הזורע חייב עד שיזרע דבר שישריש או ינץ בו ביום

4) **<u>מנחת חינוך פרשת אמור מצוה רצח אות ח</u>**

בשויו"ט אין ספק אצלי כמ"ש דאל"ה לא יהיה חייב על זורע ונוטע בשבת ע"כ בודאי חייב תיכף אף בלא הקליטה ואף לקט תיכף מן הארץ מ"מ חייב דהמלאכה כבר נגמרה . . . שוב האיר השי"ת את עיני וראיתי דמבואר כן להדיא בד' הרהמ"ח מצוה תקמ"ח בסוף המצוה כ' להדיא כדברינו. ועובר ע"ז וזרע כה"כ לוקה מדאורייתא מיד שזרען אבל לענין שיאסרו בהנאה אין אסורין מיד שזרען עד אחר השרשה וכמו שאמרו ז"ל כו' עכ"ל. . . שוב בינותי בספרים ומצאתי בס' הלכות קטנות למהר"מ חאגיז סי' רס"ו רס"ז מביא זה בפירוש דחילוק יש בין מבשל לזורע דזורע [חייב] תיכף אף דלא נשרש בקרקע ע"ש החילוק ולא הביא הראיות שהבאתי והנאני. והנה אף שכתבתי דעל זריעה חייב תיכף אף בלא נקלט מ"מ נראה דגם הקליטה הוי זריעה והיכי דא"ח על הזריעה כמו שיבואר מ"מ חייב על הקליטה דהקליטה הוי ג"כ זריעה. והנה בשויו"ט כבר כתבתי דלא משכחת לה דין זה דאי זרע בחול אף דנקלט בשבת והוי זריעה מ"מ בשויו"ט קי"ל דכל שהמלאכה נעשית מאליו מותר בשבת לכתחלה כמבואר פותקין מים לגינה כמ"ש בשבת . . .

5) **<u>שו"ת דבר אברהם חלק א סימן כג</u>**

בודאי חייב על מעשה הזריעה לחוד אף על פי שעדיין לא נשרש באותה שבת, ואפשר דחייב אפילו אם לא נקלט כלל אח"כ, משום דבזריעה לחוד נגמרה המלאכה לענין שבת כיון שעשה מעשה המביא לידי השרשה, דאלת"ה אלא שאין הזורע חייב אא"כ נקלט באותה שבת אין מציאות בעולם לחיוב זורע דהרי אמרינן בר"ה (דף י' ע"ב) דלכו"ע אין קליטה בפחות מג' ימים ואנן קיי"ל דאין קליטה בפחות מי"ד יום. וראיתי בס' מגן אבות להגאון ר"מ בנעט ז"ל במלאכת זורע שכ' ג"כ כדבר פשוט דזורע חייב מיד, וכן מצאתי בס' מנ"ח (מצוה רצ"ח אות ח') שכ' להדיא כדברינו דמבשל ואופה אינו חייב אלא עד שידביק ויאפה בשבת אבל זורע חייב מיד והוכיח כהוכחתנו הנ"ל, עיין שם שהאריך בטו"ט ומסיק שכן מצא בס' החינוך (מצוה תקמ"ח) לענין כלאי הכרם דאע"פ שאינו נאסר עד שישרשו כמבואר בפסחים (דף כ"ה ע"א) מ"מ לענין מלקות שהלאו נאמר בלשון לא תזרע חייב מיד שזרע דזוהי זריעה. . .

6) **<u>אגלי טל זורע ביאורים ח (א)</u>**

ואפי' חזר ולקטן ראיתי לבאר זה הדין אם יש לדמותו לרודה פת מן התנור טרם שתאפה דמפטר כבש"ס שבת גי או לא - (ח) שוב יצא לאור חדושי הרש"ש בש"ס דפוס ווילנא וראיתי שכתב (עג א) שאם לקט הזרע קודם שקלט פטור למפרע ומדמה לה לרודה פת מן התנור קודם שתאפה ולדידי מדברי החינוך ראי' ברורה להיפוך וגם מדברי ירושלמי כלאים משמע להיפוך ולפ"ז אין צריך לדחוק ולחלק בין סופן בשגגה בין סופן בחול וכמו שסופו בשגגה פטור כן המדביק פח בתנור בשבת סמוך לחשיכה ולא נאפה עד מוצאי שבת פטור וחיוב זורע אף שנקלט בחול משום דהחיוב נגמר תיכף בשעת זריעה כיון שראוי שיקלוט והוא מתכוין לכך שאם לא נתכוין לכך פטור דלא חשוב פסיק רישא כנ"ל

7) **<u>שו"ת יביע אומר חלק ד - אורח חיים סימן לה</u>**

נשאלתי אם מותר להשתמש בשבת במים חמים שהוחמו באמצעות הסקה מרכזית לשתיה ולשטיפת כלים וכדומה, וכן אם מותר להשתמש במים חמים הבאים מכיור חשמלי (בוילר), כי הם עשויים באופן שמיד עם פתיחת הברז וקילוח המים החמים היוצאים ממנו, חודרים תחתם מים צוננים שמתבשלים בדוד ובכיור הנ"ל. והו"ל פסיק רישיה ולא ימות. . .

(ה) וראיתי בשו"ת ארץ צבי פרומר (סי' קיב) שנשאל בענין דומה לנ"ד, אודות מכונה חדשה שאצל האופים, שע"ג התנור נמצאת חבית גדולה מלאה מים ומחוברת לצנור. והמים שבתוכה מתבשלים ע"י מיחם. וכשפותחים הברז ויוצאים מים חמים מן החבית באים לתוכה מים צוננים ומתבשלים בתוכה. אם מותר לפתוח הברז בשבת, או לא. כיון שגורם עי"ז לבישול המים הצוננים הבאים אל תוך החבית. ואף על פי שאינו מתכוין הרי הוא פ"ר. ובתחלה כתב להתיר משום שפתיחת הברז בשבת אינה אלא הסרת המונע ודמי לגרמא בעלמא. . . וגרמא פטור בשבת. ואף על גב דבב"ק (ס) אמרינן דאף מידי דהוי גרמא לענין נזיקין נחשב כמעשה לענין שבת, דמלאכת מחשבת אסרה תורה. צ"ל כמ"ש הרא"ש שם דדוקא לענין זורה ורוח מסייעתו אמרינן הכי, שדרך מלאכה זו כ"ה וכו'. ואפי' את"ל דבשבת חייב בגרמא כיון שאינו מתכוין רק פ"ר, ל"מ פ"ר בגרמא לחשבו כמעשה, כמ"ש האבני נזר (סי' קצד). ונראין דבריו. . .

והן אמת שיש מקום להעיר לפמ"ש מהר"א וואלקין בשו"ת זקן אהרן ח"א (חאו"ח סי' טו) להוכיח מהמכילתא דבמלאכת אפייה ובישול חייב גם בגרמא. וכ' שיש להסביר ד"ז דשאני אפייה ובישול משאר מלאכות דהתם הפעולה נגמרת ע"י מעשה בידים, ולהכי פטור בגרמא. אבל המבשל והאופה שאינו אלא מכין האפייה והבישול, וגוף מעשה האפייה והבישול נגמרים מאליהן, ואפ"ה חייבתו תורה, מש"ה חייב גם בגרמא. וראיה ברורה לחילוק זה מב"ק (ס) דבשבת חייב על זורה ורוח מסייעתו, דמלאכת מחשבת אסרה תורה. והרי בשבת (קכ:) פטרינן גרמא בשבת. וע"כ כמ"ש הרא"ש (ב"ק שם), דבזורה אף על גב דלא הוי אלא גרמא בעלמא. בהכי חייבה תורה. כיון דמלאכה זו עיקר עשייתה ע"י רוח וכו'. אלמא דבזורה שעיקר עשייתו ע"י רוח חייב גם בגרמא. וה"נ לענין אפייה ובישול כיון שעיקר מלאכתם ע"י גרמא, מש"ה גם שאר גרמא כל דהוא חייב בהם, דבהכי חייביה רחמנא. עכת"ד. ומצאתי לו חבר גדול. הוא המרכבת המשנה . . .

ולכאורה לפ"ז גם זורע יש לחייבו בגרמא שהרי עיקר מלאכת הזריעה נעשית לאחר ההשרשה, שכל זמן שלא נשרש באדמה כמאן דשדי בכדא דמי. וכמ"ש בב"מ (נו:). ואפ"ה חייב מיד כשעושה מלאכת הזריעה. וכמ"ש הגאון מהר"ם בן חביב בשו"ת קול גדול (סי' עה) שאע"פ שההשרשה נעשית לאחר השבת, מ"מ מתחייב על הזריעה, הואיל וכוונתו לזרוע וסוף סוף מתקיימת מחשבתו לאחר מכן. ואה"נ שאם לאחר שזרע חיטה או שעורה קדם וסילקן קודם השרשה שאינו חייב משום זורע, דדמי למ"ש (שבת ד) שאם הדביק פת בתנור וקדם וסילקו קודם שקרמו פניו פטור. ע"ש. וכן מבואר בחי' הרש"ש (שבת עג) דאע"ג דכל זמן שלא נשרש הזרע כמאן דשדי בכדא דמי, מ"מ כיון שע"י זריעתו עתה ישריש אח"כ חייב, כמו אופה וצולה שחייב אף שנאפה ונצלה אח"כ מאליו. כמ"ש במנחות (נו:). ואם לקט הזרע קודם שנשרש פטור למפרע על מה שזרע כיון שלא נתקיימה מחשבתו ודמי למ"ש לעיל (ד) שאם רודה הפת קודם שנאפה פטור. ע"כ. וע"ע בשו"ת חלקת יואב (חאו"ח סי' י) שג"כ צידד כד' האחרו' הנ"ל, שדין זריעה דמי לבישול ואפייה שאם סילקו קודם שהשריש פטור. והעיר מדברי החינוך פ' קדושים דבכלאים אף שליקטן אחר שזרען חייב מלקות על הזריעה. ודחה שאפשר לחלק בין שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה, וכל שלא נתקיימה מחשבתו נפטר, לכלאים שהחיוב על עצם מעשיו. והאריך בזה. ע"ש. ואף האגלי טל (מלאכת זורע סוף סק"ח) שחולק על הרש"ש וס"ל שיש לחייב כשחזר וליקטן קודם השרשה, וכמ"ש בס' החינוך לגבי כלאים. וע"ע במנחת חינוך (מצוה רצ"ח). ע"ש. מ"מ בעצם הסברא הודה שהתורה חייבה על מלאכת זורע אף על פי שהקליטה והשרשה נעשית בחול, שהחיוב נגמר תיכף בשעת הזריעה כיון שראוי שיקלוט אח"כ והוא מתכוין לכך. וסיים, שכ"כ הגאון מהר"ם בנעט בס' מגן אבות. ע"ש. וכ"כ האור שמח (פ"ג מה' שבת, דף לה ע"ד). ע"ש. וע' בשו"ת גורן דוד (חאו"ח סי' יח) ד"ה איברא. ובשו"ת יהודה יעלה אסאד (חאו"ח סי' סא) בד"ה נ"ל. ובשו"ת דבר אברהם ח"א (סי' כג אות ה, וסי' כה אות ט), שכתבו ג"כ, שהחיוב הוא על פעולת הזריעה אף על פי שההשרשה נעשית מאליה לאחר זמן. וכדין אפייה ובישול. ע"ש. וזה ברור. . . ומעתה יש להעיר ע"ד המחזה אברהם דפשיטא ליה לפטור גרמא בזורע, שלפמש"כ בשם המרכבת המשנה והזקן אהרן י"ל דבזורע חייב אף בגרמא. . .

(כ) סיומא דהאי פסקא שאסור לפתוח הברז של ההסקה מרכזית, וכן של הכיור החשמלי (בוילר), להשתמש במים חמים שבהם בשבת, מפני שע"י פתיחת הברז חודרים מים צוננים אל המיכל ואל הכיור ומתבשלים במים החמים שבתוכם, והוי בישול בתולדות האור שאסור מן התורה. הנראה לע"ד כתבתי. והשי"ת יאיר עינינו בתוה"ק אמן.

8) **<u>תיבת משה מלאכת זורע</u>**

והנה המנ"ח הביא ראי' מכלאי הכרם דבמצוה תקמ"ח כ' החינוך דחייב מיד משום איסורא דזריעת כלאים ואע"ג שעדיין לא הושרשו, ורק לענין שיאסרו בהנאה ס"ל דאין אסורין מיד כשזרען עד לאחר ההשרשה, ובע"כ דלאיסור זריעה מחייבינן ליה מיד אפי' קודם ההשרשה. וכן עי' באור שמח בהל' שבת פ"ג שהביא ראי' מהש"ס דמנחות עא, א, לענין מה שמתיר קרבן העומר, דאיתא התם אשר תזרע משעת זריעה, אמר ליה רב פפא לרבא אי הכי אע"ג דלא השריש נמי, אמר ליה סודני בשדה כתיב, ומבואר התם דאי לאו הגזה"כ הוה אמרינן מהקרא דאשר תזרע דקאי אפי' על מה שנזרע קודם השרשה, ובע"כ דפירוש ענין הזריעה בכל התורה הוא אפי' קודם השרשה, וה"נ במלאכת שבת שייך איסורא דזורע אפי' במעשה הזריעה לחוד בלא שום השרשה.

וכן נמי הביא האו"ש ראי' מהתורת כהנים פרשת שמיני פרשה ט' דאיתא התם מנין לזרעים טמאים שזרען טהרן, ת"ל אשר יזרע, יכול אע"פ שלא השרישו, ת"ל הוא, הרי דזורע הוי בלא השרשה, עיי"ש.

ויש להתבונן בראיות הנ"ל ואם שייך להביא ראיות מגדרי שאר איסורי תורה לגדרי מלאכות שבת, דהא אפשר לפרש דהא דאיכא איסורי מלאכה בשבת הוא מחמת האיסור לעשות אותן הפעולות שעשו בבנין המשכן, ואין האיסור בנ"ד איסור זריעה בעצם כמו בכלאים, וכגון במה שנקרא זריעה בנוגע לקרבן העומר או טומאת אוכלין, אלא רק שאסור לעשות הך פעולה שעשוה בבנין המשכן, ושמא באיסור זה איכא הגדרה אחרת למעשה העבירה. וא נימא הכי היה מקום לפרש דאע"ג דבשאר איסורי זריעה לא בעינן השרשה וחשיב זריעה מיד, מ"מ בהדמיון למלאכת המשכן אמרינן דבעינן זריעה המביאה לידי השרשה.
אולם נראה דגדר ענין המלאכות אינו מפאת דמיון בעלמא למלאכת המשכן, אלא דהוי הגדר במלאכות, כמו בשאר איסורי תורה. ונראה להביא ראי' מדברי ההגהות מרדכי בחולין לענין מלאכת קושר דפליגי ר"ת ורבינו אליהו אם בעינן לקשור קשר של תפילין בכל יום או לא, והביא ר"ת ראי' מהש"ס דהמוצא תפילין דלא בעינן בתפילין קשירה בכל יום, ורק מה"ט אסור לקשור התפילין כשמוצאן בשבת וחשיבא הקשר של קיימא, ואי הוה בעינן לקשור הקשר בכל יום הול"ל דהוי הקשר אינו של קיימא וליהוי מותר לקושרו בשבת. וכ' המרדכי וז"ל מיהו נ"ל דראיית ר"ת אינה ראי' דאע"ג דלאו קשר הוא אסור לקושרו בשבת דרחמנא קרייה קשר, וכן מצינו פ"ק דסוכה א"ר יהודה כל אהל שאינו עשוי בידי אדם אינו אהל, ופריך מהא דאמר גבי תינוקות העוסקים בפרה מביאין שוורים שכריסן רחבה שחוצצים מפני קבר התהום אלמא אוהל הוא, ומשני אף על גב דלאו אהל הוא רחמנא קרייה אהל דכתיב עור ובשר תלבישני עכ"ל.

9) **<u>שו"ת מנחת שלמה תניינא (ב - ג) סימן קכד</u>**

תנן ביבמות מ"ט ע"א "איזהו ממזר כל שאר בשר שהוא בלא יבוא דברי ר' עקיבא שמעון התימני אומר כל שחייבין עליו כרת והלכה כדבריו", ומבואר בגמ' דשניהם למדוה מהא דכתיב ולא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו וסמיך ליה לא יבא ממזר בקהל ה' אלמא מהני הוי ממזר עיין שם, וראיתי לגדולי אחרונים שכתבו דלפיכך אין הולד ממזר אא"כ גם היתה יצירתו בעבירה ע"י ביאת איסור דומיא דאזהרת אשת אביו, אבל אשת איש שנתעברה באמבטי מזרע של איש אחר או ע"י הזרעה מלאכותית אין הולד ממזר, אולם לענ"ד אין זה כ"כ פשוט, דבשלמא אם היה כתוב בתורה שהבא על אשת אביו בניו ממזרים היה שפיר משמע כדבריהם דבביאת איסור תליא מלתא, אבל כיון שרק מהסמיכות הוא דילפינן ליה יכולין שפיר לומר דלא בא הכתוב אלא לגלות דכל ולד הנוצר מזרע בלול של איש ואשה דלא תפסי בהו קדושין ואשר אם יבוא עליה כדרך כל אדם יתחייב כרת הוא הנקרא ממזר, ומה שתלה הכתוב באיסור ערוה וחומרא דכריתות הוי רק סימן והגדרה לדעת את שיעור גודל המרחק והזרות שבין האיש והאשה העושה אותם לשני מינים מחולקים, וכיון שכן נראה דאף שאין לאסור אשה לבעלה או לקרותה בשם זונה וחללה, אא"כ נבעלה ממש, שאני התם שרק הביאה היא הגורמת לכך, והזרעה מלאכותית לאו כלום היא, משא"כ בנוגע לממזרות דבלא"ה אין הזרע נקלט תיכף עם ביאתו אלא לאחר זמן ויש שהזרע שוהה לקלוט ב' או ג' ימים וכיון דפשוט הוא שאם דש באשת איש וזורע באשתו או אפילו הוציא אח"כ הזרע ממנה והכניסו לתוך אשתו ודאי דאין הולד ממזר אף על פי שעקירת הזרע ויציאתו מגופו היתה ע"י ביאת ערוה, והיינו משום דכל זמן שלא נקלט הזרע בגוף האשה שהיא ערוה אצלו לא חייל כלל על הזרע שם ממזרות ומעתה כיון דכל הענין של ממזרות לא חייל תיכף על הזרע אלא לאחר זמן על תחלת העיבור א"כ מנין לנו לומר דבעינן נמי ריעותא זו שהכנסת הזרע תהיה דוקא ע"י איסור.

10) **<u>שו"ת שמע שלמה ח"ח אה"ע ס' ט</u>**

ג] ומה שהעיר הגאון מוהרש"ז ע"ה תוך דבריו, דבלא"ה אין הזרע נקלט תיכף עם ביאתו, אלא אחר זמן, ויש ששוהה יומים או שלשה. אחר המחילה רבה מהדר"ג אין בזה לדחות דברי רבותינו ראשונים גם אחרונים, דאחר שהיתה ביאה כדרך כל הארץ, אין לנו ענין בזמן שנקלט הזרע, דכל איסורי תורה כך הם דאזלינן בתר שעת העשיה ותו לא. ולא רק בעריות, דגם בשבת התורה חייבה את הזורע על שעה שזורע, ואם היתה התראה בעדים, שהתרו בו שלא יזרע ששבת היום והוא אב מלאכה וזרע, נסקל, אעפ"י שבאותה שעה לא נקלט כלל, וכמאן דמנח בכדא הוא, עד יום או יומים אחר השבת, ואפ"ה חייב הוא על מה שזרע כעת.

דהנה בשבת (ע"ג ע"א) תנן אבות מלאכות ארבעים חסר אחת הזורע וכו'. וכתב הרש"ש ז"ל שם, הן גם כל זמן שלא נשרש כמאן דשדי בכדא דמי עיין מנחות (ס"ט), מ"מ כיון שע"י זריעתו עתה ישריש אח"כ חייב, כמו אופה וצולה דחייב אע"פ שנאפה ונצלה אח"כ מאליו, (וע"ש סוף דף נ"ו ונ"ז). והנה אם לקט הזרע קודם שהשריש נראה דפטור למפרע על מה שזרע כיון שלא נתקיימה מחשבתו, ודבר זה יש ללמוד מבעיא דרב ביבי בר אביי בריש מכילתין (שבת ד' ע"א) דאם רודהו קודם שנאפה פטור. וגדולה מזו משמע מהתוספות ק"ע בירושלמי דפרקין (כ"ח ע"א דפוס דעסוי) בד"ה כל דבר דאם עקר דבר מגידולו, אם שוב שתלו אח"כ פטור, וזה ודאי לא נראה כלל דכיון דכבר גמר מלאכת העקירה, וזה דומה למ"ש הרא"ש בפ"ב דביצה (סס"י י"ז ע"ש), משא"כ הכא היכא דלא נשרש עדיין לא נעשה כלום כמאן דשדא בכדא דמי, והנה בזורע משמע דחייב הגם שהשרשה תהיה רק אחר השבת, עמש"כ בפ"ב דכלאים מ"ג, וכן הנוטע חייב הגם שזמן קליטתו נמשכת, עיין בפ"ב דשביעית מ"ו, ומזה נ"ל דכן האופה בשבת עם חשיכה חייב הגם שאין שהות שתגמר אפייתו בעוד יום. עכ"ל. והגם שיש מקום לשאת ולתת בחלק מדבריו ז"ל, עכ"פ עולה בפשיטות דהזורע בשבת חייב גם כשברור שלא ישריש אלא לאחר השבת.